

3. 배당가능 법인에 대한 배당요구 부적정

- 「국세물납증권 관리·처분 기준」 제12조(이익배당 청구)에 따르면 공사는 수탁증권 발행법인에 대하여 상법상의 배당가능 이익 범위 내에서 이익배당을 청구할 수 있다고 되어 있고
 - 「상법」 제462조(이익의 배당) 제1항에 따르면 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 자본금, 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액, 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 등을 공제한 금액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있도록 되어 있음
 - 이에 따라, 국유증권관리부는 매년 1~2월경 국세물납 비상장 증권 배당수입 극대화를 위한 방안을 자체적으로 수립하여 이익배당을 청구하고 있으며
 - 2018년에도 「2017년도 결산관련 물납법인 배당수입 극대화 방안(국유증권관리부-935, 2018. 3. 16. 담임이사 전결)」을 수립·시행한 바 있음
- 그런데, 위 「2017년도 결산관련 물납법인 배당수입 극대화 방안」에 따라 배당가능 법인으로 선정한 102개 물납법인 중 정기주주총회에 참석하지 않은 22개 물납법인의 상법상 배당가능이익 현황을 검토한 결과

- 2015. 9. 25. 수탁받은 □□□□(주)(보유지분율 14.09%, 수량 8,453주)의 경우에는 2017년 말 재무상태표 기준 상법상 배당 가능 이익이 17,508백만 원이고 기말 현금으로 5,058백만 원을 보유하고 있는데도
- 국유증권관리부는 □□□□(주)에서 현금 여력이 없어 배당이 어렵다고 표명한 점, 재무상태표 상 특이사항이 없고 타 물납법인의 정기주주총회 일정이 중복된 점 등의 이유로 2018. 3. 30. 개최된 정기주주총회에 불참하고 배당요구도 하지 않는 등
- △ [표 4] 및 [별표 4]와 같이 2017년도 결산과 관련하여 16개 물납법인에 대해 상법상 배당가능 이익이 총 64,657백만 원으로 산정되는데도 정기주주총회에 참석하여 이익배당 요구를 하지 않은 사실이 있음

[표 4] 2017년도 결산 주주총회 불참 법인의 배당가능 이익 보유 현황
(단위 : 개, 백만 원)

주주총회 불참 법인 수 (A)	제외 법인 수 (B)	배당가능 이익 보유 법인 현황			
		법인 수 (A-B)	배당 가능이익	미처분 이익잉여금	기말현금

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ 국유증권관리부장은 향후 배당가능 이익 보유 16개 법인에 대하여 배당을 요구하고 물납법인의 재무상태표 상 배당가능 이익이 있는 경우에는 정기주주총회에 적극적으로 참석하여 배당을 요구하는 등 국고수익을 제고하는 방안을 강구하시기 바람. (통보)

[별표 4] 2017년도 결산 주주총회 불참 법인의 배당가능 이익보유 명세

(단위 : %, 천 원)

순 번	법 인 명	지분율	순 자산	자 본 금	배 당 가 능 이 익	미 처 분 이익잉여금	기 말 현 금
--------	-------	-----	------	-------	----------------	----------------	---------

“기재 생략”